



Direction Générale

Direction de Contrôle et Inspection

N° 011 /FPC/DG/DCI/DSH/2026

A Madame le Directeur Général du
Fonds de Promotion Culturelle
à Kinshasa/Gombe

Concerne : Transmission Note Technique sur la proposition
de modification de la décision n° 001/FPC/DG/2020

Madame le Directeur Général,

Nous avons l'honneur de vous
transmettre en annexe de la présente ce dont l'objet est repris en concerne et vous en souhaitons
bonne réception.

Veuillez agréer, Madame le
Directeur Général, l'expression de notre très haute considération.



SHOKO ON'ONTO Antoine

Directeur de Contrôle et Inspection
SHOKO ON'ONTO Antoine
Directeur de Contrôle
et Inspection

**Direction Générale***Direction de Contrôle et Inspection***NOTE TECHNIQUE A L'ATTENTION DE MADAME LE DIRECTEUR GENERAL DU FONDS DE PROMOTION CULTURELLE**

Concerne : Proposition de modification de la décision n° 001/FPC/DG/2020 du 15 décembre 2020

Madame le Directeur Général,

Je me permets de venir auprès de votre autorité pour ce qui est repris en concerne.

En effet, après analyse minutieuse de la décision sous examen, il apparaît clairement que ce texte nécessite une retouche afin de l'adapter aux circonstances du moment. Concrètement, la dépréciation du franc congolais sur le marché d'échange et l'impact conjoncturel causé par la pandémie du COVID-19 sur l'économie du pays doivent être élagués de ce texte.

De ce fait, la nécessité d'encourager tous ceux qui contribuent efficacement à la mobilisation de la redevance reste le seul argument plausible justifiant l'existence de ladite décision qui est d'une importance capitale dans la mobilisation de la redevance due au FPC. Toutefois, dans le souci de faire de cette décision une véritable source de motivation supplémentaire pour tout agent ou cadre appelé à participer à la mobilisation des recettes sur terrain, certaines de ses dispositions méritent d'être adaptées aux réalités du moment.

Ainsi, les articles 2, 6 et 7 méritent d'être retouchés pour que les autres Directions qui peuvent selon le cas, soit établir un Bon à payer, soit opérer un redressement puissent y être explicitement mentionnées. Il s'agit notamment de la Direction de la Taxation de la Redevance, de la Direction de Recouvrement, de la Direction de la Coordination des Provinces et enfin de la Direction de Contrôle et Inspection. Et ce, sans préjudice du fait que le pouvoir de procéder au redressement est une compétence exclusive de la Direction de Contrôle et Inspection conformément à la décision n° 004/MINCAP/CA/FPC/2024 portant fixation du cadre organique du Fonds de Promotion Culturelle en son article 15 alinéa 1.

Nous notons que l'article 2 qui du reste est en contradiction avec le cadre organique en vigueur, en énumérant les opérations qui donnent lieu à des redressements s'est limité aux seules opérations de constatation, de liquidation et

de recouvrement de la redevance qui relèvent de l'autorité de la Direction de la taxation de la redevance ; pas un seul mot sur la DCI.

Ainsi donc, si les articles 6 et 7 donnent une compétence exclusive dans la gestion des Bons à payer et des primes de redressement à la seule Direction de la Taxation de la Redevance, cela se justifie par le fait que ces derniers sont la conséquence logique de l'article 2. Or, les réalités ayant changé, le texte doit également changer.

Vous trouverez en annexe de la présente, notre proposition de modification de ladite décision.

Veuillez agréer, Madame le Directeur Général, l'expression de mes sentiments patriotiques.

Fait à Kinshasa, le 20 mai 2026

MFUNI MUVUMBA Germain



Chef de Service Contrôle

SHOKO ON'ONTO Antoine



Directeur de Contrôle et Inspection

SHOKO ON'ONTO Antoine
Directeur de Contrôle
et Inspection

DECISION N° /FPC/DG/2026

Le Directeur Général,

Vu l'Ordonnance-loi n° 87-013 du 03 avril 1987 portant création du Fonds de Promotion Culturelle ;

Vu la Loi n° 08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics, spécialement en ses articles 3, 10 et 13 ;

Vu le Décret n° 011/30 du 16 juin 2011 portant statuts d'un établissement public dénommé "Fonds de Promotion Culturelle" en sigle FPC ;

Vu l'Arrêté ministériel n° 029/CAB/MIN/CA/2011 du 05 août 2011 portant fixation des taux et modalités de perception de la redevance ad valorem due à l'établissement public dénommé "Fonds de Promotion Culturelle" en sigle FPC ;

Vu l'Arrêté ministériel n° 015/CAB/MIN/CA/2012 du 11 février 2012 relatif aux règles de compétence en matière de perception des recettes publicitaires ;

Vu l'Arrêté ministériel n° 031/CAB/MIN/CA/2014 du 29 décembre 2014 portant nomination d'un Directeur Général du Fonds de Promotion Culturelle ;

Considérant la nécessité d'encourager tous ceux qui contribuent efficacement à la mobilisation de la redevance ;

Vu l'urgence

DECIDE

Article 1^{er} :

Une prime de rétribution spéciale de 10% est accordée aux intervenants pour facilitation en cas d'encaissement à partir d'une somme minimum de 10.000,00 USD (Dollars américains dix mille) de la redevance équivalant au taux du jour du Franc Congolais.

Article 2 :

Les pénalités perçues à la suite des redressements opérés consécutivement à des opérations de constatation, de liquidation, de recouvrement et de contrôle de la redevance ad valorem du FPC sont réparties à hauteur de 50% pour le Fonds de Promotion Culturelle et 50% pour les aviseurs, intervenants et autres ;

Article 3 :

La part de 50% des pénalités revenant au Fonds est cumulée avec le montant de la redevance et perçue par voie de Note de débit, tandis que la part des aviseurs, intervenants et autres est perçue par voie de Bon à payer dont le montant est versé également dans le compte bancaire du FPC ;

Article 4 :

Les 50% des pénalités reconnus aux aviseurs, intervenants et autres constituent les 100% et sont répartis de la manière suivante :

- 50% pour les aviseurs, intervenants et agents concernés dans la mission ;
- 50% pour la Direction Générale du FPC. Les 50% seront répartis par une clé définie par le Directeur Général.

Article 5 :

Dans les localités où il n'existe pas d'institutions bancaires, les sommes des Bons à payer peuvent être versées en espèces.

Article 6 :

La gestion et le suivi des Bons à payer relèvent de la compétence exclusive de la Direction ayant traité le dossier.

Article 7 :

La Direction qui intervient d'une manière ou d'une autre dans la mobilisation des recettes par le Bon à payer et/ou le redressement, ainsi que la Direction Financière, sont chargées de l'exécution de la présente décision qui sort ses effets à la date de sa signature.

Article 8 :

Sont abrogées toutes décisions antérieures à la présente décision.

Fait à Kinshasa, le

MUTUND KANAM Barbara

Directeur Général



Direction Générale

DECISION N° 06/FPC/DG/2020

Le Directeur Général,

Vu l'Ordonnance-loi n° 87-013 du 03 avril 1987 portant création du Fonds de Promotion Culturelle ;

Vu la Loi n° 08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics, spécialement en ses articles 3, 10 et 13 ;

Vu le Décret n° 011/30 du 16 juin 2011 portant statuts d'un établissement public dénommé "Fonds de Promotion Culturelle" en sigle FPC ;

Vu l'Arrêté ministériel n° 029/CAB/MIN/CA/2011 du 05 août 2011 portant fixation des taux et modalités de perception de la redevance ad valorem due à l'établissement public dénommé "Fonds de Promotion Culturelle" en sigle FPC ;

Vu l'Arrêté ministériel n° 015/CAB/MIN/CA/2012 du 11 février 2012 relatif aux règles de compétence en matière de perception des recettes publicitaires.

Vu l'Arrêté ministériel n° 081/CAB/MIN/CA/2014 du 29 décembre 2014 portant nomination d'un Directeur Général du Fonds de Promotion Culturelle ;

Considérant la dépréciation de Franc congolais sur le marché d'échange ;

Considérant l'impact conjoncturel causé par la pandémie du COVID-19 sur l'économie du pays ;

Considérant la nécessité d'encourager tous ceux qui contribuent efficacement à la mobilisation de la redevance ;

Vu l'urgence ;

DECIDE :

Article 1^{er} :

Une prime de rétribution spéciale de 10 % est accordée aux intervenants pour facilitation en cas d'encaissement à partir d'une somme minimum de 10.000,00 USD (Dollars américains dix mille) de la redevance équivalant au taux du jour du Franc congolais.

Article 2 :

Les pénalités perçues à la suite des redressements opérés consécutivement à des opérations de constatation, de liquidation et de recouvrement de la redevance ad valorem du FPC sont réparties à hauteur de 50 % pour le Fonds de Promotion Culturelle et 50 % pour les aviseurs, intervenants et autres ;

et continué

Article 3 :

La part de 50 % des pénalités revenant au Fonds est cumulée avec le montant de la redevance et perçue par voie de Note de débit, tandis que la part des aviseurs, intervenants et autres est perçue par voie de Bon à payer dont le montant est versé également dans le compte bancaire du FPC ;

Article 4 :

Les 50 % des pénalités reconnus aux aviseurs, intervenants et autres constituent les 100 % et sont repartis de la manière suivante :

- 50 % pour les aviseurs, intervenants et agents concernés dans la mission ;
- 50 % pour la Direction Générale du FPC. Les 50 % seront répartis par une clé définie par le Directeur Général.

Article 5 :

Dans les localités où il n'existe pas d'institutions bancaires, les sommes des Bons à payer peuvent être versées en espèces.

Article 6 :

La gestion et le suivi des Bons à payer sont de la compétence exclusive de la Direction de Taxation de la Redevance.

Article 7 :

Le Directeur de Taxation de la Redevance et le Directeur Financier sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision qui sort ses effets à la date de sa signature.

Article 8 :

Sont abrogées toutes décisions antérieures à la présente décision.

Fait à Kinshasa, le

OMARI SHARADI Christian

Directeur Général

Lu et approuvé
Jean-Marie LUKUNDJI KIKUNI